

【제 목】 : 허가 또는 신고범위 초과 약제 비급여 사용 승인업무 부적정(권고)

【내 용】

- 약제관리실은 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조 (비급여대상) 별표2 제8호와 관련, 약사법령에 따라 허가를 받거나 신고한 범위를 벗어나 환자에게 처방·투여(이하 “허가초과 사용”이라 한다)하기 위해 요양기관 등으로부터 신청된 약제의 비급여 사용 승인 관련한 신청 접수, 결정사항 통보, 사후관리 등의 업무를 관장하고 있다.
- 「허가 또는 신고범위 초과 약제 비급여 사용승인에 관한 기준 및 절차」 (보건복지부 고시 제2020-140호, 이하 “허가초과 승인 기준”이라 한다) 제4조 제2항에 따르면 허가초과 사용승인을 받으려는 요양기관의 장은 해당 요양기관에 설치된 약사법령에 의한 임상시험심사위원회 (Institutional Review Board: IRB)의 심사를 거쳐 의학적 타당성 등이 있다고 인정되는 경우 심사일로부터 15일 이내에 근거자료를 첨부하여 건강보험심사평가원장에게 신청하여야 한다.

☞ 참고자료: 【허가 또는 신고범위 초과 약제 비급여 사용승인에 관한 기준 및 절차】

제4조(허가초과 사용승인 절차 등) ① 약제를 허가초과 사용하고자 하는 요양기관의 장은 심평원장에게 해당 약제에 대해 허가초과 사용승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 허가초과 사용승인을 받으려는 요양기관의 장은 해당 요양기관에 설치된 약사법령에 의한 임상시험심사위원회(Institutional Review Board; IRB)의 심사를 거쳐 의학적 타당성 등이 있다고 인정되는 경우 심사일로부터 15일 이내에 심평원장에게 별지 제1호서식에 따라 별지 제2호서식과 근거 자료를 첨부하여 승인을 신청하여야 한다. 다만, 제3조제2항에 따라 심평원장이 허가초과 사용승인 신청기관의 확대가 필요하다고 평가한 약제의 경우에는 임상시험심사위원회(IRB)의 심사를 생략할 수 있다.

③ 제2항에 따른 임상시험심사위원회는 별표에서 정한 의학적 근거의 범위 및 기준에 적합한지 여부를 포함하여 약제의 허가초과 사용의 적절성을 심사하여야 하며, 이 과정에서 같은 신청기관 내에 설치된 약사(藥事)위원회(Pharmacy and Therapeutic committee; PTC) 또는 이에 준하는 위원회의 의견을 들을 수 있다.

④ 심평원장은 제2항에 따른 신청이 별표에서 정한 의학적 근거의 범위 및 기준에 적합하고 약제의 허가초과 사용의 타당성이 인정될 경우 이를 승인할 수 있다.

⑤ ~⑪ (생략)

- 이에 감사 대상기간 동안의 허가초과 사용승인 신청 처리내역을 점검한 결과, 허가초과 승인 기준에 따라 IRB 심사 후 15일을 도과하여 신청된 건에 대해서는 반려를 하고 있는 것이 확인 되었으나,
- 【표 1】 ‘승인 신청기간 도과 현황’ 에서와 같이 일부 신청기한이 도과된 건을 접수하여 처리한 사례(9건)도 있음이 확인되었다.

【표 1】 승인 신청기간 도과 현황

| 요양기호  | 요양기관명칭 | IRB 심사일자 | 접수일자     | 소요기간 | 비고 |
|-------|--------|----------|----------|------|----|
| ***** | ☉●병원   | 20190130 | 20190215 | 16   |    |
| ***** | ●●병원   | 20180219 | 20180312 | 21   |    |
| ***** | ▲▲병원   | 20180627 | 20180717 | 20   |    |
| ***** | ●●병원   | 20200818 | 20200915 | 28   |    |
| ***** | ◆◆병원   | 20181220 | 20190107 | 18   |    |
| ***** | ◆◆병원   | 20181220 | 20190107 | 18   |    |
| ***** | ◆◆병원   | 20201215 | 20210104 | 20   |    |
| ***** | ☐☐병원   | 20180209 | 20180226 | 17   |    |
| ***** | ☐☐병원   | 20200918 | 20201013 | 25   |    |

- 따라서 신청기한을 도과하여 신청된 건에 대한 접수처리 업무의 일관성이 미흡한 바, 요양기관에서 허가초과 사용승인 신청 시 기재된 IRB 심사일자와 접수일자를 비교하여 신청기한 도과 건이 접수되지 않도록 시스템을 구현하는 등 실효성 있는 처리방안을 마련할 필요가 있다.

## 【조치할 사항】

- 개발상임이사는 요양기관에서 허가초과 사용승인 신청 시 접수처리 업무의 일관성 확보를 위한 시스템을 구현하는 등 실효성 있는 처리방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)